

Nur Khairina binti Gara
lwn.
Majlis Agama Islam Selangor

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Hj. Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Panel), YA Dato' Hj Abas bin Nordin (Panel), Pada 14 Jun 2024 bersamaan 7 Zulhijjah 1445H]

[Kes Permohonan No. : 2310-A0010-452-0110]

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Memfailkan Alasan Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Pegum Syarie Pemohon : *Ab Kadir bin Ismail dari Tetuan AB Kadir Ismail*

Pegum Syarie Responden: *Norshadatulnizma bt Misnun@ Anuar dari Bahagian Undang-undang MAIS*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapat pelanjutan tempoh masa bagi memfailkan Alasan Rayuan di dalam kes rayuan yang difailkan oleh Pemohon pada 31 Oktober 2023 bagi kes Rayuan (Mal) No.: 10000-043-0010-2021. Notis Rayuan telah difailkan oleh Pemohon terhadap keputusan YA Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam yang diberikan pada 18 Oktober 2021.

[2] Berdasarkan Afidavit Pemohon, Pemohon telah menerima Borang MS 30 pada 16 Oktober 2023. Pemohon mempunyai masa selama empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan Borang MS 30 untuk memfailkan Alasan Rayuan yang mana tempoh tersebut berakhir pada 29 Oktober 2023 namun Pemohon telah gagal memfailkan Alasan Rayuan dalam tempoh yang ditetapkan. Permohonan pelanjutan tempoh masa ini difailkan oleh Pihak Pemohon pada 31 Oktober 2023 iaitu telah lewat selama **1 hari** dari tarikh yang sepatutnya.

[3] Responden tidak bersetuju dengan permohonan ini dan telah memfailkan Afidavit Jawapan pada 20 Februari 2024 manakala Pemohon tidak memfailkan Afidavit Balasan. Pemohon telah memfailkan hujahan pada 29 Mac 2024 dan Responden memfailkan hujahan pada 1 April 2024.

[4] Bagi maksud kelewatan tersebut, Pemohon menyatakan bahawa ia berpunca daripada sikap terlepas pandang dan faktor kesihatan Pemohon untuk menyediakan Alasan Rayuan.

[5] Pihak Responden di dalam Afidavit Jawapannya menyatakan seperti berikut-

- i. Pihak Responden tidak dapat menerima alasan Pemohon yang terlepas pandang untuk memfailkan alasan rayuan kerana Pemohon adalah seorang peguam yang berpengalaman, mempunyai pengetahuan berkaitan undang-undang, aturan

dan prosedur mahkamah.

- ii. Berkaitan isu kesihatan pemohon yang terjejas hingga menyebabkan berlakunya kelewatan memfailkan alasan rayuan adalah diluar pengetahuan Pihak Responden. Pemohon tidak membuktikan keadaan kesihatan pemohon yang terjejas kepada mahkamah.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[6] Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [ETMMS 2003] berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan tempoh masa, iaitu -

Seksyen 238 - Memanjangkan Atau Memendekkan Masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[7] Permohonan Pemohon ini adalah mengenai pemfailan Alasan Rayuan berdasarkan peruntukan seksyen 141 ETMMS 2003 yang menyatakan sebagaimana berikut-

Seksyen 141. Alasan Rayuan

(1) Dalam masa empat belas hari dari tarikh penerimaan pemberitahuan di bawah subseksyen 139(6), perayu hendaklah mengemukakan alasan rayuan dalam lima salinan kepada Pendaftar Mahkamah yang terhadap keputusannya rayuan itu dibuat yang dialamatkan kepada Mahkamah yang mendengar rayuan itu.

(2) Tiap-tiap alasan rayuan hendaklah menyatakan dengan ringkas isi penghakiman yang dirayukan itu dan hendaklah mengandungi butir-butir yang jelas tentang undang-undang atau fakta-fakta yang mengenainya rayuan itu dibuat dan, kecuali dengan kebenaran Mahkamah yang mendengar rayuan itu, perayu tidak boleh dibenarkan semasa pendengaran rayuan itu bersandar kepada apa-apa alasan selain alasan-alasan yang dinyatakan dalam alasan rayuan itu.

[8] Sukacita kami nyatakan bahawa banyak penghakiman telah diputuskan berhubung dengan permohonan perlanjutan tempoh masa seperti kes **Sharifah Badariah Binti Mari Iwn. Yasran Bin Hj. Hussain,**

Kes Permohonan No.: 10000-099-0005-2009 oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dan antara kes yang telah diterbitkan di dalam Jurnal Hukum seperti kes ***Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013], JH 36(1)*** serta kes ***Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hassan Bin Wan Daud [2015], JH 40(1)***, di mana Panel Hakim Mahkamah Rayuan kes-kes berkenaan telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 Akta 585 tersebut, iaitu-

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya (semakan);
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi.

[9] Kami tegaskan di sini bahawa pematuhan kepada tempoh masa yang ditetapkan dalam ETMMS 2003 adalah suatu yang *fundamental* dan hendaklah dipatuhi dengan ketat oleh Perayu dan Responden di dalam mana-mana peringkat prosiding rayuan. Pematuhan ini akan memberi kesan dalam menentukan sama ada Mahkamah Rayuan Syariah boleh meneruskan prosiding untuk mendengar sama ada rayuan Pihak Perayu dan/atau Responden atau sebaliknya.

[10] Bagi kes permohonan ini, Pemohon telah mendeposkan **tempoh kelewatan** pemfailan alasan rayuan tersebut iaitu selama 1 hari iaitu berdasarkan kepada Afidavit Pemohon kami mendapati Pemohon

menerima Borang MS 30 pada 16 Oktober 2023 dan Pemohon mempunyai masa selama 14 hari untuk memfailkan Alasan Rayuan yang mana tarikh akhir pemfailan Alasan Rayuan adalah pada 29 Oktober 2023. Pemohon memfailkan permohonan ini pada 31 Oktober 2023.

[11] Kami telah meneliti kertas kausa dan mendapati tarikh 29 Oktober 2023 adalah jatuh pada hari ahad dan berdasarkan seksyen 105 Akta Tafsiran 1948 dan 1967, tarikh akhir pemfailan akan dilanjutkan pada hari yang berikutnya iaitu 30 Oktober 2023. Manakala permohonan lanjut tempoh ini telah difailkan oleh pemohon pada 31 Oktober 2023 iaitu sejurus mengetahui berlakunya kelewatan dalam memfailkan alasan rayuan.

[12] Seksyen 105 Akta Tafsiran 1948 dan 1967 menyebutkan

Computation of time

105. In computing time for the purposes of any written law, unless the contrary intention appears—

(a) a period of days from the happening of an event or the doing of any act or thing shall be deemed to be exclusive of the day in which the event happens or the act or thing is done;

(b) if the last day of the period is a weekly holiday or a public holiday (which days are in this section referred to as excluded days) the period shall

include the next following day not being an excluded day;

(c) when any act or proceeding is directed or allowed to be done or taken on a certain day, then, if that day happens to be an excluded day, the act or proceeding shall be considered as done or taken in due time if it is done or taken on the next day afterwards, not being an excluded day;

(d) when an act or proceeding is directed or allowed to be done or taken within any time not exceeding six days, excluded days shall not be reckoned in the computation of the time. [s. 36]

[13] Pemohon telah mengemukakan **alasan kelewatan** adalah kerana pemohon terlepas pandang tarikh sepatutnya memfailkan alasan rayuan berikutan keadaan kesihatan pemohon yang terjejas pada tempoh tersebut. Walau bagaimanapun, pemohon tidak membuktikan kepada mahkamah mengenai keadaan kesihatan pemohon yang terjejas dengan laporan doktor mahupun salinan sijil cuti sakit.

[14] Beberapa prinsip yang telah digariskan oleh panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di dalam kes *Jamilah Binti Mohd Jali lwn. Mohd Ridzuan Bin Lop Zainal Rashid*, Kes Permohonan No. : 10000-077-002-2016, yang telah memutuskan-

“Kegagalan untuk memberikan sebab kelewatan telah menyebabkan hanya satu kesimpulan boleh dibuat iaitu Pemohon sengaja melengah-lengahkan rayuannya. Jika kecuaiannya seumpama ini dimaafkan pasti akan memberi gambaran bahawa prosedur dan kehendak undang-undang yang telah diperundangkan dan ditetapkan tidak mempunyai nilai dan boleh diabaikan dengan sewenang-wenangnya. Apabila kelengahan itu disengajakan, maka faktor-faktor lain tidak mampu untuk mengimbangkan permohonan Pemohon”

[15] Prinsip tidak boleh sengaja melengah-lengahkan ini juga ada dalam nas Hukum Syarak, iaitu tidak boleh melengah-lengahkan penyelesaian tuntutan Pihak Plaintif atau Pihak Yang Menuntut. Kami merujuk kepada kitab ***Mughni Muhtaj***, Cetakan Pertama: Lubnan (199) Jilid 4, hlm. 621-

وَإِذَا اسْتَمَهَلَ لِأَيِّتِ بَدَافِعِ أَهْلِ ثَلَاثَةِ أَيِّمٍ

Bermaksud:

“Dan apabila pihak yang kena tuntutan meminta tangguh untuk mendatangkan keterangan penolakan, maka diberi tangguh selama 3 hari.”

[16] Berdasarkan rujukan tersebut tersebut, boleh disimpulkan semua kelengahan tidak boleh dibenarkan, kecuali ada keuzuran yang tidak dapat dielakkan. Sukacita kami nyatakan bahawa pertimbangan terhadap permohonan ini hendaklah diimbangi dengan alasan yang **relevan** dan **munasabah** sahaja. Bagi permohonan ini, kami dapati Pihak Pemohon

telah gagal mengemukakan sebarang alasan yang *releven* dan munasabah bagi kelewatan tersebut berlaku.

[17] Kami telah merujuk kepada kes ***Harun bin Abdullah lwn. Zainab binti Alina [1987] JH 2 (1)***, Panel Rayuan Mahkamah Syariah Selangor berkenaan perihal istimewa yang perlu dikemukakan bagi pelanjutan tempoh masa iaitu –

“ Oleh itu sebelum kebenaran diberi untuk melanjutkan masa rayuan dua perkara hendaklah dipenuhi. Yang pertama mesti ada perihal-perihal istimewa (special circumstances), dan yang kedua, perihal-perihal istimewa itu akan mendatangkan atau membawa keadilan ”

[18] Kami perturunkan beberapa kes pelanjutan tempoh masa yang telah diluluskan setelah Pemohon berjaya membentangkan perihal-perihal istimewa tersebut seperti di dalam kes ***Juwita binti Zainal Abidin lwn Mohd Bakhtiar bin Omar, Kes Permohonan No.: 10000-077-0040-2020*** yang diputuskan pada 7 Ogos 2020 iaitu *“Berdasarkan penelitian yang dibuat, kami dapati bahawa alasan yang dikemukakan oleh Pemohon terhadap kegagalan memfailkan dan menyerahkan Rekod Rayuan ini adalah disebabkan wujudnya Perintah Kawalan Pergerakan yang berkuatkuasa ketika itu. Sepatutnya pemfailan Rekod Rayuan dan serahan Rekod Rayuan hendaklah disempurnakan sebelum atau pada 24 Mac 2020.”*

[19] Manakala bagi Kes Permohonan ***No.: 10000-077-0002-2019 di antara Mat Jusoh bin Daud lwn Rohani binti Mohd Ali*** yang diputuskan

pada 31 Januari 2020, perihal istimewa yang dikemukakan oleh Pemohon bagi permohonan lanjutan tempoh masa untuk memfailkan Notis Rayuan Balas adalah kerana Pemohon menerima Notis Rayuan ketika Pemohon berada di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, sedang menunggu penerbangan untuk menunaikan umrah. Sekembalinya Pemohon dari mengerjakan umrah selepas 11 hari kemudian, Pemohon tanpa kelengahan yang tidak patut telah mengambil tindakan yang sewajarnya untuk memfailkan permohonan lanjutan tempoh masa.

[20] Kami memuji tindakan pemohon yang tangkas memfailkan permohonan lanjut tempoh ini setelah menyedari berlakunya kelewatan memfailkan alasan rayuan tanpa mengabaikan isu kelewatan memfailkan alasan rayuan yang dikendalikan oleh pemohon.

[21] Kami mendapati kes induk bagi kes ini adalah rayuan kepada permohonan pengisytiharan Pemohon bukan lagi orang Islam (Pemohon dalam kes induk) dibawah seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 melalui rayuan no: 10000-043-0110-2021. Oleh itu adalah menjadi **perihal yang istimewa** dan perihal yang membawa keadilan bagi kami membenarkan permohonan lanjutan tempoh masa ini kerana melibatkan status agama dan diri seseorang individu yang menjadi asas kepada kehidupan. Tanpa penetapan agama yang jelas akan menyebabkan seseorang individu itu tiada pegangan, dasar dan matlamat dalam kehidupan dan menjadikannya terumbang ambing dalam ketidakpastian. Walaupun kelewatan yang berlaku adalah tanpa alasan yang munasabah namun pada hemat kami kesan kepada ketidaktentuan agama dalam diri individu lebih mempunyai kesan besar

dalam kehidupan kepada Pemohon (dalam kes induk).

[22] Kami merujuk kepada kaedah fiqhiyyah yang digunapakai apabila berlakunya pertembungan dua mafsadah iaitu:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَخْفَاهُمَا

Bermaksud:

Apabila bertembungnya dua mafsadah, maka dipelihara (ditolak) mudarat yang paling besar dengan melakukan mudarat yang lebih ringan.

[23] Memandangkan kebenaran lanjut tempoh masa ini adalah bergantung kepada alasan-alasan yang dikemukakan dan berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Pihak Pemohon, kami dapati bahawa tiada satu alasan pun yang **relevan** dan **munasabah** untuk dipertimbangkan bagi permohonan perlanjutan tempoh. Walau bagaimanapun, Pemohon (dalam rayuan induk) perlu diberi peluang dalam penentuan perihal status agama seseorang individu.

[24] Kami berpendapat bahawa ulasan terhadap tempoh masa dan alasan perlanjutan tempoh masa ini sudah mencukupi untuk kami putuskan permohonan ini, tanpa perlu kami mengulas berhubung dengan isu kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya dan isu tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi. Oleh yang demikian, kami berpendapat bahawa permohonan ini adalah wajar untuk dibenarkan.

[25] Selanjutnya bagi kes permohonan ini, kami dapati bahawa Responden memohon supaya kes ini ditolak dengan kos. Dalam mempertimbangkan isu kos, kami merujuk kepada penghakiman Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes **Ahmad Azman bin Abdullah lwn. Nor Fatiha binti Mohd Yusof**, Kes permohonan No.: 10000-085-0076-2018 yang menyatakan –

“ Pada hemat kami dalam isu kos ini, kami berpendirian bahawa suatu kos wajar diawardkan bagi mana-mana permohonan interlocutori perlanjutan tempoh masa di bawah seksyen 238 ETMMSS 2003. Kewajaran kos tersebut adalah diawardkan kepada Responden dalam semua hal prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa tersebut berdasarkan pertimbangan- pertimbangan berikut –

- a. ...*
- b. Bahawa pihak Responden telah dijadikan pihak-pihak dalam prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa tersebut yang menyebabkan pengeluaran kos di pihak responden dalam pengendalian prosiding dan guaman (jika ada) bagi menghadapi permohonan Pemohon;*
- c. Bahawa pihak Responden terpaksa memberi penumpuan kepada prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa melibatkan pengurusan pliding bermula dari penelitian terhadap Notis dan Afidavit Sokongan, penyediaan Afidavit Jawapan, penelitian kepada Afidavit Balasan serta penelitian dan*

penyediaan peringkat hujahan;

- d. Bahawa masa yang diperuntukkan oleh Responden untuk kehadiran prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa di mana sekurang- kurangnya ia melalui 2 kali pendengaran atau lebih sebelum permohonan tersebut diputuskan; dan*
- e. Bahawa mahkamah telah memberikan pertimbangan tahap prejudis kepada Responden dengan prosiding permohonan perlanjutan tempoh masa yang wajar dipampaskan dengan kos.*

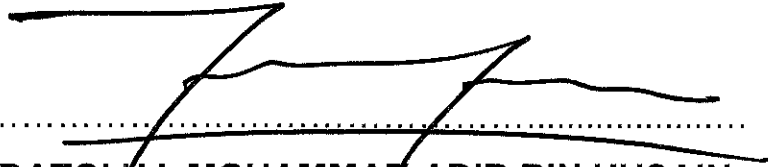
[26] Berdasarkan rujukan kes tersebut, kami berpuas hati menyatakan bahawa Responden sewajarnya diberikan dengan kos prosiding atas permohonan yang dibuat oleh Pemohon ini.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Sokongan, Afidavit Tambahan, Afidavit Jawapan dan Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut–

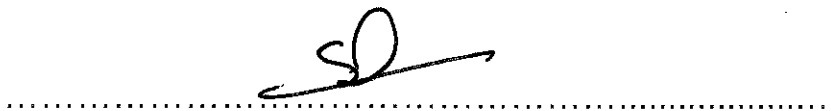
- [1] Permohonan Pemohon diterima
- [2] Pemohon hendaklah memfailkan dan menyerahkan Alasan Rayuan dalam tempoh tujuh (7) hari mulai hari ini.
- [3] Pemohon dikehendaki membayar kos sebanyak RM1000.00 kepada Responden.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



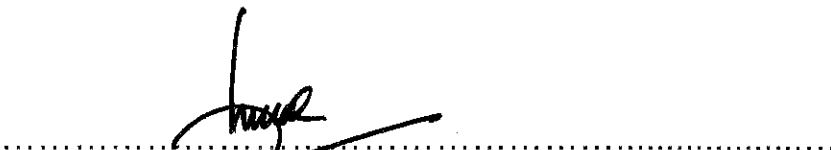
1. **YAA DATO' HJ. MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



2. **YA DATO' HJ. MOHAMAD SHAKIR BIN ABD HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



3. **YA DATO' HJ. ABAŞ BIN NORDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor